

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 637/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาย หมอก คำ หิรัญรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72

การกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจเป็นทั้งการกระทำโดยบันดาลโทสะและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะเดียวกันได้ ผู้ตายเข้าไปหาจำเลยแล้วเตะสำรับกับข้าวที่จำเลยกับภรรยานั่งรับประทานอยู่ แต่จำเลยก็หาได้ตอบโต้ภยันตรายที่ผู้ตายก่ออย่างใดไม่ ต่อเมื่อผู้ตายร้องเรียกจำเลยให้เข้ามาต่อสู้พร้อมกับด่าจำเลย จำเลยจึงเข้ากอดปล้ำต่อสู้กับผู้ตาย แต่สู้ไม่ได้เพราะตัวเล็กกว่า จำเลยจึงวิ่งไปหยิบมีดมาแทงผู้ตาย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำเมื่อภยันตรายดังกล่าวที่ผู้ตายก่อได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่การกระทำของผู้ตายก็ถือได้ว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายไปในระยะเวลาต่อเนื่อง กระชั้นชิดกับที่จำเลยยังมีโทสะอยู่การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ หาใช่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 32, 33 และให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงนายเมืองดีจันทะจริง แต่กระทำไปเพราะบันดาลโทสะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 เมื่อได้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรลงโทษจำเลยสถานเบาโดยวางโทษจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันเวลาเกิดเหตุ ขณะที่จำเลยกับภรรยานั่งรับประทานอาหารที่บ้านผู้ตายเข้าไปหาจำเลยแล้ว เตะสำรับกับข้าว และร้องเรียกจำเลยให้เข้ามาต่อสู้กันพร้อมทั้งด่าจำเลย จำเลยเข้ากอดปล้ำต่อสู้กับผู้ตาย แต่จำเลยตัวเล็กกว่าผู้ตายไม่ไหว จำเลยจึงวิ่งไปที่ตู้กับข้าวหยิบมีดปลายแหลมยาวทั้งด้ามประมาณ 10 นิ้ว แทงผู้ตายโดยเจตนาฆ่า หลังจากถูกแทงผู้ตายเดินกลับไปที่บ้านบิดาผู้ตายแล้วล้มฟุบลงถึงแก่ความตาย จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยสามารถรับฟังได้เป็น 2 นัยว่า เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะและเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย จำเลยจึงไม่มีความผิด เห็นว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 เป็นการกระทำที่ผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ส่วนการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 เป็นกรณีที่ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง และได้

กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจเป็นทั้งการกระทำโดย
บันดาลโทษและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะเดียวกันได้เนื่องจาก
ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ผู้กระทำจะใช้สิทธิ
ป้องกันได้จะต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงและขณะใช้สิทธิป้องกันภยันตรายนั้นยัง
มิได้สิ้นสุดลง หากภยันตรายนั้นผ่านพ้นไปแล้วผู้กระทำก็ไม่อาจใช้สิทธิป้องกันได้
อย่างไรก็ดีภยันตรายดังกล่าวแม้จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการข่มเหงอย่าง
ร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง หากผู้ถูกข่มเหงได้กระทำความผิดต่อผู้
ข่มเหงในขณะนั้นคือในระยะเวลาต่อเนื่องที่ตนยังมีโทษอยู่ ย่อมถือว่าเป็นการ
กระทำความผิดโดยบันดาลโทษการที่ผู้ตายเข้าไปหาจำเลยแล้วเตะส่ำกับข้าวที่
จำเลยกับภรรยานั่งรับประทานอยู่ แม้จะเป็นการกระทำที่ผู้ตายมีเจตนาทำให้เสีย
ทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นอันถือได้ว่าเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัน
ละเมิดต่อกฎหมายก็ตาม แต่จำเลยก็หาได้กระทำให้เป็นการตอบโต้ ผู้ตายในขณะ
ผู้ตายเตะส่ำกับข้าวของจำเลยไม่ต่อเมื่อผู้ตายร้องเรียกจำเลยให้เข้ามาต่อสู้กัน
พร้อมทั้งด่าจำเลยจำเลยเกิดโทษจึงเข้าต่อสู้กับผู้ตาย เมื่อสู้ไม่ได้เพราะตัวเล็กกว่า
จำเลยจึงวิ่งไปหยิบมีดมาแทงผู้ตาย การกระทำของจำเลยต่อผู้ตายเป็นการกระทำ
เมื่อภยันตรายดังกล่าวที่ผู้ตายก่อได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่การกระทำของผู้ตายก็ถือได้
ว่า เป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยใช้มีด
แทงผู้ตายไปในขณะนั้นคือระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิดกับที่จำเลยยังมีโทษอยู่
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทษ หาใช่เป็นการ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยในขณะเดียวกันดังที่จำเลยฎีกาไม่ส่วนที่จำเลย
ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงอาญาแก่จำเลยนั้นเห็นว่า เหตุบันดาลโทษ
คดีนี้ผู้ตายเพียงเข้ามาเตะส่ำกับข้าวที่จำเลยกับภรรยาที่นั่งรับประทานอยู่ และร้อง
เรียกจำเลยให้เข้ามาต่อสู้กันพร้อมทั้งด่าจำเลยเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 6 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจในการ

ลงโทษที่เหมาะสมแก่พฤติกรรมแห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>